

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๒๑๗๘



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับการซื้อยาเอชไอวี

เรียน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๖๐๓/๖๔๕๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า ด้วยสำนักงานฯ มีความประสงค์จะซื้อยาด้านไวรัสเอชไอวี จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนจากองค์การเภสัชกรรม ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๔,๗๐๙,๗๓๙.๓๗ บาท โดยคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ต่อรองราคาแล้ว องค์การเภสัชกรรมขอขึ้นราคาเดิมและมีส่วนลดโดยไม่คิดมูลค่าในรายการยา EFAVIRENZ TABLETS ๖๐๐ MG ๓๐'s จำนวน ๑๓,๗๙๓ ขวด ซึ่งราคาที่เสนอแต่ละรายการไม่เกินราคากลางและงบประมาณที่ได้รับ สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว การรับยา EFAVIRENZ TABLETS ๖๐๐ MG ๓๐'s จำนวน ๑๓,๗๙๓ ขวด จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการแก่ผู้ประกันตน สำนักงานฯ จึงขอหารือว่าสำนักงานฯ สามารถรับยาในส่วนลดโดยจากการจัดซื้อยาด้านไวรัสเอชไอวีได้หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลจะต้องพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ โดยในการพิจารณาดังกล่าว หน่วยงานของรัฐไม่อาจนำเงื่อนไขที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอส่วนที่เพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคาได้ ซึ่งหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าสำนักงานประกันสังคมมีความประสงค์จะซื้อยาด้านไวรัสเอชไอวี จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนจากองค์การเภสัชกรรม ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๔,๗๐๙,๗๓๙.๓๗ บาท โดยคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ต่อรองราคาแล้ว แต่องค์การเภสัชกรรมขอขึ้นราคาเดิมและมีส่วนที่เพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่าในรายการยา EFAVIRENZ TABLETS ๖๐๐ MG ๓๐'s จำนวน ๑๓,๗๙๓ ขวด ซึ่งราคาที่เสนอแต่ละรายการไม่เกินราคากลางและงบประมาณที่ได้รับนั้น กรณีนี้สำนักงานฯ จึงไม่อาจนำเรื่องส่วนที่เพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้ แต่อย่างไรก็ดี หากสำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การรับส่วนที่เพิ่มเติมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับส่วนที่เพิ่มเติมได้ โดยองค์การเภสัชกรรมจะต้องมีหนังสือแสดงความจำนงในการบริจาคยาส่วนที่เพิ่มเติมให้แก่สำนักงานฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณิ แสงศรีจันทร์)

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ